



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-35-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 29 de Mayo de 2026

Referencia: OPI 392 | Resolución TDC | Art. 10, primer párrafo, Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-144358655- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"BUNGE ARGENTINA S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442"* (OPI 392).

La presentación de fecha 2 de enero de 2026 mediante la cual BUNGE ARGENTINA S.A. solicitó una opinión consultiva respecto de la necesidad de notificar el acuerdo (MOU) celebrado el 21 de octubre de 2025 con GRASSI S.A. y COMMODITIES S.A. sobre el uso de ciertos activos de VICENTIN S.A.I.C.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-53436085-APN-SCE#ANC), emitido el 29 de mayo de 2026.

Las Normas de Procedimiento Aplicables a las Solicitudes de Opiniones Consultivas, aprobadas por Resolución (ex) SCT 26/2006.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 9º, 10, y 28 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación sujeta a consulta

BUNGE ARGENTINA S.A. y VITERRA ARGENTINA S.A. (en conjunto, "BUNGE") se dedican a la industrialización y comercialización de productos agrícolas, a la comercialización de fertilizantes y agroquímicos, a la explotación de instalaciones portuarias, a la explotación de minas y a la actividad de almacenamiento y manipulación de fertilizantes con base a nitrato de amonio. BUNGE es controlada en última instancia por BUNGE GLOBAL S.A.

GRASSI S.A. y COMMODITIES S.A. ("GRUPO GRASSI") se dedican a la venta *al por mayor* en comisión o consignación de cereales, oleaginosas y forrajeras, excepto semillas.

VICENTIN S.A.I.C. ("VICENTIN") se dedica a la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar. Al momento de la consulta, VICENTIN no actúa como oferente independiente de productos agroindustriales y limita su actividad a la prestación de servicios industriales bajo la modalidad de trabajo *a fasón*, sin asumir riesgos comerciales ni realizar ventas propias de productos elaborados.

La operación traída a consulta consiste en el acuerdo (*MOU*) de fecha 21 de octubre de 2025 celebrado entre GRUPO GRASSI, por un lado, y BUNGE, por el otro, que tiene por objeto la cesión, por el plazo de cinco (5) años, de un porcentaje del uso de la capacidad instalada de VICENTIN.

Los activos comprendidos son: (i) el *Complejo Industrial Portuario Renova Timbúes*, respecto del cual BUNGE tendrá derecho a utilizar el 15,59% de la capacidad de molienda y de la capacidad operativa de la terminal portuaria y de barcazas, con posibilidad de acceder a un porcentaje adicional equivalente bajo condición; (ii) la *Planta Renova San Lorenzo*, donde BUNGE podrá utilizar el 33,33% de la capacidad de producción de biodiesel y el 33,33% de la capacidad de refinado de aceite crudo, bajo condición; (iii) la *Planta de molienda Renova Quequén*, con uso del 50% de la capacidad de molienda, sujeto a acuerdo anual; (iv) la *Planta de molienda Ricardone*, con derecho a utilizar el 33,33% de la capacidad de molienda, con posibilidad de acceder a un 33,33% adicional; y (v) la *Planta de embotellado de aceite refinado Renopack*, con derecho preferente sobre la capacidad disponible.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación consultada, evaluando si se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación se encuentra sujeta a dicha obligación, por cuanto configura una transferencia fáctica del uso de activos empresariales y otorga a BUNGE influencia determinante sobre las decisiones de administración ordinaria de VICENTIN relativas a la utilización de su capacidad instalada, en los términos del artículo 7°, inc. d), de la Ley 27.442.

A tal efecto, la Secretaría de Concentraciones Económicas señala que la definición de concentración económica prevista en el artículo 7°, inc. d), de la Ley 27.442 comprende aquellos actos que, sin mediar una toma de control formal, transfieren fácticamente el uso de activos empresariales, otorgando o pudiendo otorgar influencia determinante sobre decisiones ordinarias o extraordinarias de la administración.

En ese marco, el Dictamen destaca que, más allá de que el *MOU* se defina formalmente como un acuerdo marco para la prestación de servicios de *fasón*, su contenido permite identificar una transferencia fáctica del uso de activos empresariales de relevancia. BUNGE accede a derechos de uso exclusivo y prioritario sobre una porción significativa de la capacidad instalada de VICENTIN en varias plantas industriales y terminales portuarias, por un plazo de cinco (5) años, con cláusulas de exclusividad que limitan la libertad del GRUPO GRASSI para ceder su posición contractual a terceros. La extensión y alcance de dichos derechos permiten que BUNGE acceda al control operativo sobre activos que, considerados en conjunto, podrían constituir una unidad productiva con volumen de negocios y clientela propios, en los términos en que la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ha delimitado el concepto de empresa a estos efectos.

La Secretaría de Concentraciones Económicas subraya que las cláusulas de exclusividad pactadas en el *MOU* son especialmente relevantes. El GRUPO GRASSI no podrá, en ningún caso y bajo ningún supuesto, ceder su posición contractual en la proporción no utilizada de la capacidad instalada a un actor distinto de BUNGE, en tanto que este último sí conserva la facultad de ceder dicha capacidad a terceros de su elección. Esta condición

excede el marco de un mero acuerdo de *fasón* y consolida la posición de BUNGE como único beneficiario de la capacidad en cuestión, reduciendo la autonomía comercial y competitiva del GRUPO GRASSI. Asimismo, la asignación de derechos de uso exclusivos y prioritarios sobre una fracción relevante de la capacidad de múltiples plantas y terminales portuarias de VICENTIN, por un plazo de cinco años, tiene el potencial de alterar las condiciones de competencia en el mercado relevante, al sustraer capacidad instalada que, de otro modo, podría estar disponible para otros actores del sector.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen.

El artículo 7°, inc. d), de la Ley 27.442 contempla, entre los supuestos de concentración económica sujetos a notificación, a todo acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa. La disposición apunta a capturar no solo las transferencias formales de control, sino también aquellas situaciones en que, a través de acuerdos contractuales, se produce un resultado económicamente equivalente.

El *MOU* bajo análisis configura precisamente ese supuesto. Los derechos de uso exclusivos y prioritarios concedidos a BUNGE sobre activos que abarcan múltiples eslabones de la cadena productiva agroindustrial —molienda, refinado, producción de biodiesel, almacenamiento y despacho portuario—, combinados con la exclusividad que impide al GRUPO GRASSI asignar libremente la capacidad ociosa de VICENTIN a otros operadores, producen un efecto de transferencia fáctica de control operativo que encuadra en el artículo 7°, inc. d), de la Ley 27.442.

En consecuencia, la operación consultada se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442. Resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución (ex) SCT 26/2006.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer que el acuerdo (*MOU*) de fecha 21 de octubre de 2025 celebrado entre GRASSI S.A. y COMMODITIES S.A., por un lado, y BUNGE ARGENTINA S.A. y VITERRA ARGENTINA S.A., por el otro, sobre el uso de ciertos activos de VICENTIN S.A.I.C., se encuentra sujeto a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Hacer saber a BUNGE ARGENTINA S.A. que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución (ex) SCT 26/2006.

Artículo 3°.- Hacer saber a las partes consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicable la presente resolución.

Artículo 4°.- Notifíquese a BUNGE ARGENTINA S.A. y VITERRA ARGENTINA S.A. la presente y el Dictamen (RE-2026-53436085-APN-SCE#ANC) de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES

ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 6°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.05.29 14:09:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.05.29 14:13:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.05.29 14:19:22 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



República Argentina – Poder Ejecutivo Nacional
2026 - Año de la Grandeza Argentina
Dictamen SCE

AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-144358655- -APN-DR#CNDC, caratulado "*BUNGE ARGENTINA S.A.S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442*" (OPI 392) iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) por parte de BUNGE ARGENTINA S.A.

I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación consiste en un acuerdo ("MOU") de fecha el 21 de octubre de 2025 sobre el uso de ciertos activos de VICENTIN S.A.I.C. ("VICENTIN") celebrado entre GRASSI S.A. y COMMODITIES S.A. ("GRUPO GRASSI"), por un lado, y BUNGE ARGENTINA S.A. y VITERRA ARGENTINA S.A. ("BUNGE"), por el otro.
2. GRUPO GRASSI se dedica a la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales, oleaginosas y forrajeras, excepto semillas.
3. BUNGE se dedica a: a) la industrialización y comercialización de productos agrícolas; b) la comercialización de fertilizantes y agroquímicos; c) a la explotación de instalaciones portuarias; d) la explotación de minas; y a e) la actividad de almacenamiento y manipulación de fertilizantes con base a nitrato de amonio. Es controlada en última instancia por BUNGE GLOBAL S.A.
4. VICENTIN se dedica a la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar. Al momento de la notificación, no actúa como oferente independiente de productos agroindustriales y limita su actividad a la prestación de servicios industriales bajo la modalidad de trabajo *a fasón*, sin asumir riesgos comerciales ni realizar ventas propias de productos elaborados.
5. El objeto de la operación es la cesión, por el plazo de cinco (5) años, de un porcentaje del uso de la siguiente capacidad instalada por parte de GRUPO GRASSI a BUNGE:
 - (a) *Complejo Industrial Portuario Renova Timbúes*: BUNGE tendrá derecho a utilizar el 15,59% de la capacidad de molienda de la planta Renova Timbúes. Asimismo, sujeto a la condición de que el GRUPO GRASSI, año a año, no se haya reservado para sí el 15,59% de la capacidad de la Planta Renova Timbúes, BUNGE, o terceros que éste indique, tendrán derecho a utilizar un 15,59% adicional al porcentaje ya mencionado de la capacidad de dicha planta. A su vez, BUNGE tendrá derecho a utilizar el 15,59% de la capacidad operativa de la terminal portuaria y de barcasas de la Planta Renova Timbúes, así como también el remanente de capacidad no utilizada por el GRUPO GRASSI.
 - (b) *Planta Renova San Lorenzo*: sujeto a la condición de que el GRUPO GRASSI, año a año, no se haya reservado para sí el uso total o parcial (con un mínimo de 16,6%) de la capacidad instalada: BUNGE tendrá derecho a utilizar el 33,33% de la

RE-2026-53436085-APN-SCE#ANC

capacidad de producción de biodiesel y el 33,33% de la capacidad de refinado de aceite crudo.

- (c) *Planta de molienda Renova Quequén*: Sujeto a acuerdo anual entre las partes sobre el volumen a moler, BUNGE tendrá derecho a utilizar el 50% de la capacidad de molienda.
- (d) *Planta de molienda Ricardone*: BUNGE tendrá derecho a utilizar el 33,33% de la capacidad de molienda, con posibilidad de acceder a un 33,33% adicional bajo las condiciones pactadas.
- (e) *Planta de embotellado de aceite refinado Renopack*: BUNGE tendrá el derecho preferente a utilizar el porcentaje de capacidad que corresponda a VICENTIN y que no sea utilizado por VICENTIN y/o el GRUPO GRASSI.

II PROCEDIMIENTO

- 6. El 2 de enero de 2026, BUNGE efectuó una presentación a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la LDC respecto a la necesidad de notificar la operación.
- 7. El 16 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas (DNCE) efectuó un requerimiento a BUNGE.
- 8. El 13 de mayo de 2026, BUNGE efectuó una presentación, dando cumplimiento formal a todo lo requerido.
- 9. El dictamen de la SCE de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) se emite en función de lo dispuesto en el artículo 31, inc. a) de la LDC, que dispone entre las funciones y facultades de la SCE *"[r]ecibir, tramitar e instruir las solicitudes de opiniones consultivas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 de la presente ley y opinar sobre la eventual procedencia de las notificaciones de operaciones de concentraciones económicas..."*.

III CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. El planteo de la parte consultante

- 10. BUNGE entiende que la operación, ya concretada, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC porque no constituye una transferencia de activos.
- 11. En tal sentido, BUNGE manifiesta que el MOU es un acuerdo que regula el uso de activos que continúan siendo de titularidad de VICENTIN, cuyo único accionista y controlante es el GRUPO GRASSI, y sobre los cuales BUNGE carecería de cualquier decisión de estrategia competitiva.

III.2. El análisis de la cuestión planteada

- 12. Preliminarmente, corresponde aclarar que la presente opinión se funda en las circunstancias fácticas expuestas en las sucesivas presentaciones efectuadas durante la instrucción del expediente. En consecuencia, cualquier omisión o variación respecto de dichas presentaciones que implique una modificación de las condiciones consideradas tornará inaplicable la presente al caso bajo análisis.
- 13. El artículo 7° de la LDC establece que *"A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas [...]"*, y el inciso d) dispone que debe notificarse *"[...] Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una*

persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa”.

14. La ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ex CNDC) ha sostenido que la LDC incluye dentro del concepto de concentración económica a aquellos actos que provoquen una toma de control *de iure* o *de facto*, que implique un cambio permanente en la estructura de control de una empresa por un grupo o agente económico diferente al anterior a la operación notificada.¹ Dicho esto, se puede decir que el artículo 7°, inc. d) de la LDC contempla supuestos en los que, sin mediar una toma de control formal, se transfiere fácticamente el uso de activos empresariales, que otorgan o pueden otorgar influencia determinante sobre decisiones ordinarias o extraordinarias de la administración.
15. En este sentido, de las condiciones del MOU se desprende que, más allá de que formalmente se defina como un acuerdo marco para la prestación de servicios *de fasón*, su contenido permite definir una transferencia fáctica del uso de activos empresariales de relevancia, en los términos del artículo 7°, inc. d) de la LDC.
16. En efecto, el MOU otorga a BUNGE derechos de uso exclusivo y prioritario sobre una porción significativa de la capacidad instalada de VICENTIN en varias plantas industriales y terminales portuarias, por un plazo de cinco (5) años, con cláusulas de exclusividad que limitan la libertad de GRUPO GRASSI para ceder su posición contractual a terceros.
17. La extensión y alcance de los derechos otorgados mediante el MOU permiten que BUNGE acceda al control operativo sobre activos que, considerados en conjunto, podrían constituir una unidad productiva con volumen de negocios y clientela propios.²
18. En este orden de ideas, se destaca que: (i) BUNGE aporta la materia prima, organiza la producción y comercializa los productos obtenidos; (ii) la capacidad cedida abarca múltiples eslabones de la cadena productiva agroindustrial, incluyendo molienda, refinado, producción de biodiesel, almacenamiento y despacho portuario; (iii) las cláusulas de exclusividad impiden que GRUPO GRASSI disponga libremente de la capacidad no utilizada, reservando a BUNGE un derecho preferente de aprovechamiento de la misma.
19. La exclusividad pactada en el MOU es especialmente relevante a los efectos de analizar si la presente operación es o no notificable. El MOU establece que el GRUPO GRASSI no podrá, en ningún caso y bajo ningún supuesto, ceder su posición contractual en la proporción no utilizada de la capacidad instalada a un actor distinto de BUNGE, mientras

¹ Opinión Consultiva N° 132 del 31/ 07/2001 (“NEW HOLLAND ARGENTINA S.A. Y CASE ARGENTINA S.A.”, Expte. CNDC- OPI 30/01), Opinión Consultiva N° 148 del 20/11/01 (“CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. Y SODIGAS SUR S.A.”, Expte (ex) CNDC-OPI 42) Y Opinión Consultiva N° 182 de fecha 8/01/04 (“CAJA DE SEGUROS S.A. Y CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A.”, Expte. (ex) CNDC-OPI 79), Opinión Consultiva N° 129 (“BANCO SUPERVIELLE S.A.”, Expte. MECON N° SO1:0452263/06, Expte. (ex) CNDC OPI N° 129, Resolución N° 71 de fecha 27/12/06, Dictamen (ex) CNDC N° 228 de fecha 15/12/06).

² La ex CNDC ha establecido como pauta general que los activos que pueden ser considerados como una empresa son “[...] todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además, atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originados en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica.” Cfr: Control: Concepto y aplicación en defensa de la competencia, 2023. Sección II.2 (<https://www.argentina.gob.ar/noticias/documento-de-trabajo-sobre-el-concepto-de-control-en-defensa-de-la-competencia>)

que este último sí conserva la facultad de ceder dicha capacidad a terceros de su elección. Esta condición no responde a un mero acuerdo de *fasón*, sino más bien a una apropiación de capacidad productiva que excede el marco de un *fasón*.

20. Al privar al GRUPO GRASSI de la posibilidad de asignar libremente la capacidad ociosa de VICENTIN a otros operadores del mercado, la cláusula de exclusividad consolida la posición de BUNGE como único beneficiario de dicha capacidad, reforzando su control sobre los activos objeto del MOU y reduce la autonomía comercial y competitiva de GRUPO GRASSI.
21. Asimismo, el alcance del MOU es susceptible de modificar la estructura del mercado relevante, independientemente de que no implique una transferencia formal de la propiedad de los activos involucrados. La asignación a BUNGE de derechos de uso exclusivos y prioritarios sobre una fracción relevante de la capacidad de múltiples plantas y terminales portuarias de VICENTIN, por un plazo de cinco años, tiene el potencial de alterar las condiciones de competencia en dicho mercado, al sustraer capacidad instalada que, de otro modo, podría estar disponible para otros actores del sector. Esto podría traducirse en barreras de acceso para competidores actuales o potenciales, en la consolidación de la posición de BUNGE y en la reducción de incentivos para la entrada de nuevos operadores, todo lo que debe ser analizado en el marco de la operación que se notifique.
22. Por otro lado, en la medida en que la resolución judicial homologatoria de la adquisición del control exclusivo sobre VICENTIN por parte de GRUPO GRASSI no se encuentre firme, refuerza la incertidumbre sobre la estructura de control de los activos objeto del MOU. A su vez, la posibilidad de resolución del MOU prevista en favor de BUNGE, ante la posibilidad de que la homologación no adquiera firmeza, no modifica la necesidad de notificación, toda vez que la LDC prevé la posibilidad de notificar con carácter previo a la consumación de la operación.
23. Por todo lo expuesto, esta SCE entiende que la operación, en virtud de la transferencia fáctica del uso de activos empresariales relevantes y de la influencia que el MOU otorga a BUNGE sobre las decisiones de administración ordinaria de dichos activos por parte de VICENTIN relativas a la utilización de su capacidad instalada, encuadra en el supuesto previsto en el artículo 7° inc. d) de la LDC y, en consecuencia, se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la LDC.

IV CONCLUSIONES

24. En base a las consideraciones expuestas, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS opina que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.
25. Asimismo, se recomienda comunicar a la parte consultante que la opinión consultiva fue emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia; por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
26. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-53436085-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 29 de Mayo de 2026

Referencia: Opi 392 | Dictamen SCE [Sujeta a Notificación]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.29 12:53:51 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.05.29 12:53:51 -03:00